

2. 처분요구 명세

이익 증가에 따른 후속조치 시행 및 적정 낙찰률 적용 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ♡본부 ♥처 ♣부는 자회사인 ♠♠의 관리부서로서 운영에 관한 관리·감독 등의 업무를 수행하고 있고, ●본부 ○실 ▷부는 ★★의 전체 출자회사·출연법인 관리업무를 총괄하고 있다.
- ♠♠ 「정관」 제40조(이익금의 처분)에 따르면, 회사는 매 사업연도의 결산 결과 이익이 발생 할 때에는 주주총회의 의결을 거쳐 배당을 한다고 되어 있으며, 「상법」 제462조(이익의 배당)에서도 이익의 배당을 할 수 있도록 규정하고 있다.
- 그리고 ♠♠의 재무제표에 대한 감사보고서(제*가: 20** 회계연도)에 따르면 20**년 연말 기준 이익잉여금이 약##억 원에 달하는 등 지속적으로 이익이 증가됨을 확인할 수 있다.
- 그러나 ★★의 ♠♠ 관리부서(총괄부서 포함)는 ♠♠의 이익잉여금이 매년 증가하고 누적 이익잉여금이 ##억 원에 달함에도 불구하고, 이익금 처분 시 배당에 대하여 검토한 사실을 확인할 수 없었다. 이는 모회사인 ★★의 배당소득에 대한 기대이익이 상실될 우려가 있다.
- 이러한 이익잉여금의 지속적 증가는 ♠♠의 자체 노력도 있지만, 수의계약 시의 낙찰률 인상이 상당한 영향을 주고 있다고 할 수 있다.
- 한편, 자회사의 「정관」 과 「상법」에 따라 배당이 가능하다고 판단되나, ♠♠의 이익이 우리 회사의 지출로 인한 것이라면, 우리 회사가 배당을 받는다고 하더라도 이에 대하여 조세가 부과될 가능성을 고려할 때, 그 비용지출과 배당수입의 과정은 합리적이지 않다고 할 수 있다는 점도 고려해야 할 것이다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 관리부서에서는 ♠♠의 이익이 지속적으로 증가됨에 따라, 자체 검토(예를 들면, 배당소득세 등의 검토 후 배당 청구 등) 후 필요한 후속조치의 시행이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) ♥처에서는 배당의 필요성을 인정하며, 차기부터 적극 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

★★ ♥본부장은

- ① ♠♠의 이익금이 지속적으로 증가하고 있으므로 이익금 처분에 대한 적절한 후속조치를 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 아울러, 향후 자회사와의 수익계약 추진 시 자회사의 경영 상황 및 이익 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 수준의 낙찰률이 적용될 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	♥본부 ♥처 ♣부
관련부서	